



FADZASOL BIN ABDUL RAHMAN

lwn

HARNINA BINTI HARUN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)] Pada 31 Mei 2022 bersamaan 29 Syawal 1443H]

Kes Mal (Rayuan) No. 10000-054-0095-2021

[Rayuan Terhadap Perintah Pengesahan Lafaz Cerai Di Luar Mahkamah di bawah seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Pegum Syarie Perayu : Cik Faiznur binti Ahmad Tarmizi

(Tetuan Faiznur Ahmad Tarmizi)

Pegum Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu terhadap **keseluruhan** keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (Rayuan) yang diberikan pada 29/1/2020 dalam kes rayuan mal no. 10500-054-0796-2018. Di dalam kes tersebut Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi yang mendengar rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah Klang telah memutuskan sebagaimana berikut:

- i. Mahkamah menolak rayuan Perayu.

- ii. Mahkamah memerintahkan penghakiman saman no.10022-054-0796-2018 bertarikh 22/1/2019 bersamaan 16 Jamadil Awal 1440H adalah dikekalkan dan diperkukuhkan.

Fakta Kes

[2] Perayu dan Responden telah bernikah pada 31/5/2012 di Tumpat, Kelantan. Hasil perkahwinan ini pihak-pihak dikurniakan dua orang anak.

[3] Pada 27/12/2018 Responden telah memfailkan tuntutan pengesahan lafaz cerai luar mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Klang (Mahkamah Bicara) melalui kes mal no. : 10022-054-0796-2018. Tuntutan tersebut dibuat bagi mengesahkan tiga lafaz talak yang diucapkan oleh Perayu. Butiran ringkas kejadian lafaz adalah sebagaimana berikut :

- i. Kejadian pertama pada 1/9/2018 jam 7 malam dengan lafaz : *“kita dah bercerai, kita dah tidak ada apa-apa hubungan”*.
- ii. Kejadian kedua pada 18/9/2018 jam 8 malam dengan lafaz : *“awak buat hal awak, saya hal saya, tidak ada kaitan dah”*.
- iii. Kejadian ketiga pada 18/9/2018 jam 8.30 malam dengan lafaz : *“aku ceraikan kau Harnina binti Harun dengan talak 5”*.

[4] Pada 22/1/2019 Mahkamah Bicara telah membuat keputusan sabit berlaku perceraian antara pihak-pihak dengan terma-terma yang berikut :

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 57 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah mensabitkan lafaz yang dibuat di luar dan tanpa kebenaran Mahkamah pada 18 September 2018 adalah sah dan menjatuhkan talak.*

- iii. *Mahkamah memutuskan mulai tarikh dan waktu tersebut, jatuhlah talak tiga kali pertama berjumlah tiga talak secara talak ba'in kubra terhadap Plaintiff.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff beriddah selama tiga kali suci iddah (mua'syarah) mulai 15 Januari 2019.*
- v. *Mahkamah memerintahkan penceraian ini hendaklah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Klang dan Perakuan Nikah Bilangan Daftar 128795 Negeri Kelantan dibatalkan.*

[5] Perayu yang tidak berpuas hati terhadap keseluruhan keputusan tersebut telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah melalui Notis Rayuan pada 2/5/2019 setelah berjaya memperolehi Kebenaran Melanjutkan Tempoh Memfailkan Notis Rayuan pada 18/4/2019. Walau bagaimanapun pada 29/1/2020 Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak rayuan tersebut sebagaimana terma-terma yang dinyatakan pada perenggan [1] di atas.

[6] Bagi membolehkan rayuan diteruskan ke Mahkamah Rayuan ini, Perayu telah memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu melalui kes permohonan no.: 10000-002-0027-2020. Lanjutan daripada itu, pada 20/8/2020 Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah meluluskan permohonan tersebut dengan membenarkan hanya satu isu sahaja yang berkaitan perundangan berkepentingan awam dibawa di hadapan kami untuk diputuskan iaitu sama ada **siasatan berkaitan rukun talak pada lafaz "Aku ceraikan kau Harnina binti Harun dengan talak lima (5) telah dijalankan dengan sempurna atau sebaliknya.**

[7] Berdasarkan kebenaran tersebut maka pada 30/8/2021 Perayu telah memfailkan Notis Rayuannya. Seterusnya pada 28/1/2022 Perayu telah

memfailkan hujahan bertulisnya dan diikuti dengan hujahan Responden yang menyokong hujahan Perayu pada 22/2/2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[8] Merujuk kepada Alasan Rayuan yang difailkan pada 15/10/2021, Perayu telah memplidkan tiga alasan iaitu :

- i. Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengambil keterangan sepatutnya mengikut undang-undang yang sedang berkuatkuasa.
- ii. Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak menyiasat rukun-rukun talak dengan sempurna dan terperinci sekaligus telah mensabit dan mengekalkan keputusan talak 3 pada lafaz “*aku ceraikan kau Harnina binti Harun dengan talak lima*”.
- iii. Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mempertimbangkan rayuan Perayu dan permohonan Responden yang berkehendak agar kes pengesahan lafaz cerai tersebut dibicarakan semula.

[9] Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut serta penghujahan daripada kedua-dua pihak, kami dapati hanya alasan rayuan (ii) sahaja yang berkait rapat dengan isu yang telah diberi kebenaran merayu untuk diputuskan sebagaimana yang kami nyatakan pada perenggan [6].

[10] Perayu dan Responden menghujahkan Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak melakukan siasatan dan gagal mengambil keterangan pihak-pihak dengan sempurna berkaitan punca dan maksud sebenar Perayu melafazkan talak lima. Selain itu Perayu turut menyatakan bahawa Hakim Bicara tidak mengambil perhatian terhadap kewujudan satu talak lagi yang dilafazkan oleh Perayu sejurus selepas talak lima tersebut. Oleh yang demikian kedua-dua pihak memohon supaya perbicaraan semula diadakan bagi membolehkan keterangan berkaitan persoalan-persoalan tersebut direkod dan diberi pertimbangan.

[11] Kami mendapati rukun talak yang menjadi fokus utama adalah terarah kepada isu *qasad* Perayu semasa lafaz tersebut dibuat. Persoalan yang ditimbulkan adalah berkaitan dengan apakah *qasad* sebenar Perayu semasa menyebut "***dengan talak lima***". Menurut Perayu bilangan lima yang digunakan dalam lafaz tersebut adalah kinayah yang memerlukan penjelasan lanjut berkaitan maksud serta niat Perayu. Hal ini memandangkan Perayu menyatakan tidak mempunyai niat cerai dan bilangan yang diguna pakai adalah terkeluar daripada kebiasaan sesuatu lafaz talak sebagaimana lazimnya satu, dua atau tiga talak sahaja.

[12] Bagi menjelaskan tentang keperluan siasatan dalam sesuatu kes pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah kami telah merujuk kepada seksyen 57(2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003] yang antara lain memperuntukkan :

Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah

(1) Walau apa pun seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah,

hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.

(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.

[13] Selanjutnya kami juga turut merujuk kepada Arahan Amalan No.10 Tahun 2007 dan kemudiannya digantikan dengan Arahan Amalan No.6 Tahun 2019 yang bertajuk “Amalan Pengesahan Talaq Di Luar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah Serta Penjelasan Keengganan Bersumpah (Nukul)” yang antara lain menjelaskan :

2. Tertakluk kepada Hukum Syarak, mahkamah dalam mendengar dan memutuskan pengesahan talaq di luar dan tanpa kebenaran mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa talaq itu telah memenuhi rukun-rukun talaq.

3. Mahkamah sebelum mengesahkan lafaz talaq, hendaklah terlebih dahulu menjalankan penyiasatan dan menentukannya melalui keterangan suami dan isteri yang telah memenuhi syarat-syarat talaq menurut Hukum Syarak seperti yang berikut—

(1) suami—

(a) seorang suami yang sah kepada isteri yang diceraikan;

(b) seorang yang baligh menurut Hukum Syarak;

(c) seorang yang berakal; dan

(d) melafazkan talaq dengan kerelaannya tanpa paksaan.

(2) isteri—

(a) seorang isteri yang sah bagi suami tersebut atau masih di dalam iddah raj'i; atau

(b) jika lebih daripada seorang isteri, hendaklah ditentukan isteri mana yang diceraikan itu.

[14] Berdasarkan peruntukan undang-undang serta Arahan Amalan di atas, jelas menghendaki mahkamah untuk melakukan siasatan mengenai rukun-rukun talak dengan sempurna sebelum sesuatu sabitan dibuat. Oleh yang demikian dalam konteks rayuan ini kami tidak berhasrat untuk mengulas setiap rukun talak sebaliknya tumpuan kami hanya terarah kepada sejauh mana siasatan Yang Arif Hakim Bicara berkaitan dengan rukun *qasad* bagi lafaz tersebut sebagaimana yang diujahkan oleh Perayu.

[15] Bagi memutuskan persoalan ini kami telah menghalusi alasan penghakiman Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) sebagaimana yang terdapat dalam Rekod Rayuan pada halaman 38 hingga 47. Dapatan kami adalah Yang Arif Hakim telah berpuas hati siasatan Hakim Bicara berkaitan kefahaman Perayu tentang talak tiga dan kesannya telah dijalankan dengan sempurna. Oleh sebab itu Yang Arif Hakim sependapat dengan sabitan yang diputuskan oleh Hakim Bicara sebagaimana ulasannya pada halaman 45 Rekod Rayuan yang menyatakan:

17. Mahkamah berpendapat Hakim Bicara telah menjalankan siasatan yang sempurna mengenai isu tersebut. Berkenaan lafaz talak dan kesannya, ia adalah merupakan ilmu daruri/asas dalam ilmu perkahwinan/munakahat termasuk perceraian yang setiap orang mesti tahu mengenainya. Pengakuan Perayu berkenaan kefahamannya kesan talaq tiga dan tahu kesan lafaz tersebut terhadap perkahwinan Perayu dan Responden sudah memadai bagi Hakim Bicara membuat keputusan. Tambahan pula lafaz yang dilafazkan adalah lafaz yang soreh dan jelas serta Perayu faham kesan lafaz tersebut.

[16] Untuk menentukan sama ada dapatan Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) adalah tepat maka kami juga perlu menghalusi alasan penghakiman dan nota keterangan Hakim Bicara. Merujuk kepada Rekod Rayuan pada halaman 6-8, Perayu semasa menjawab soalan Mahkamah Bicara telah memberikan keterangan sebagaimana berikut:

“Anak 2 orang,tak pernah selain kes ini. Ada lafaz. Sedar tidak dipaksa. Kita tak ada apa-apa hubungan maksudnya dia buat hal dia, saya buat hal saya. Tak ada niat cerai. Tak ada keterangan lagi. Tak ada niat cerai. Mengaku ada lafaz. Sedar tak dipaksa. Saya faham kesan talak 3. Tau kesan talaq tiga tidak boleh rujuk. Tak ada keterangan lagi. Masa itu saya marah. Saya ingat saya ada lafaz talak 1. Saya ingat masa itu dalam rumah. Saya ingat masa itu ada anak-anak juga , ingat saya ada lafaz. Marah saya tak sampai saya hilang ingatan.”

[17] Hasil pengamatan kami kepada catatan tersebut mendapati keterangan Perayu yang bertindak sebagai Defendan pada masa itu telah diambil secara ringkas terutama yang berkenaan dengan lafaz talak lima. Kami tidak mendapat gambaran yang menyeluruh berkenaan punca dan maksud lafaz berkenaan perkara tersebut melainkan setakat Perayu memaklumkan faham kesan talak tiga dan tidak boleh diruju’.

[18] Dalam penghakimannya pada halaman 35-36 Rekod Rayuan, Hakim Bicara menyatakan beliau berpuas hati dengan lafaz tersebut memandangkan ia bersifat lafaz *soreh* yang tidak memberi maksud lain selain cerai. Dari segi bilangan talak pula, Hakim Bicara menyatakan bahawa jumlah maksimum talak adalah tiga sahaja. Oleh itu angka yang lebih besar daripada itu hanya dikira tiga talak.

[19] Berdasarkan prinsip umum sesuatu lafaz talak, pada peringkat ini kami bersetuju dengan dapatan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan) dan

Hakim Bicara bahawa lafaz yang jelas (*soreh*) tidaklah memerlukan kepada niat dari orang yang melafazkannya bagi tujuan sabitan. Namun dalam hal ini sukacita untuk kami menarik perhatian Yang Arif Hakim dan Hakim Bicara bahawa berdasarkan perbahasan para fuqaha, prinsip am ini masih lagi mempunyai pengecualian tertentu.

[20] Dalam kes **Azni bin Abd.Samad lwn Zahurin binti Zulkifly JH JLD 37 BHG 2** Panel Rayuan Selangor semasa mengulas maksud talak dua yang dilafazkan oleh Responden telah memetik pandangan Dr. Sholeh bin Ghanim al-Sadlaan dalam kitabnya *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Dar Balansiyyah yang antara lain menyatakan :

اللغوية إلا بنية خاصة أو مدلول معين فالألفاظ الصريحة التي
تردد بين شيئين وكان تعيينها: إما من قبل الشارع، أو من قبل
الاستعمال اللغوي، أو الاستعمال العادي، لا تنصرف عن مدلولها
إلا بنية أو قرينة ظاهرة، وتدلل على ما وضعت له بمجرد الإطلاق
فلا تحتاج إلى نية التعيين وإنما تحتاج إلى نية القصد فلو صدرت
هذه الألفاظ ممن لا يعرف معانيها أو من غير مكلف فلا يلزم
بمدلولها على الصحيح^(١).

....maka apabila lafaz-lafaz yang jelas (*soreh*) mendatangkan keraguan antara dua perkara, maka penentuannya ialah sama ada dirujuk dari sudut prinsip syara' atau penggunaan dari sudut bahasa atau penggunaan dari sudut adat. **Tidak boleh digunakan berdasarkan petunjuk-petunjuk lafaz tersebut melainkan dengan niat pelafaz atau *qarinah* yang *zahir*.** Lafaz tersebut statusnya hanya memberi petunjuk yang umum, maka dalam hal demikian, ia tidak memerlukan niat pelafaz bagi menentukan salah satu perkara yang meragukan itu, sebaliknya ialah **niat tujuan pelafaz menyebut lafaz tersebut.**

[21] Berdasarkan autoriti ini, lafaz-lafaz *soreh* yang masih terdedah kepada keraguan tidak boleh bergantung hanya kepada lafaz *zahir* semata-mata tetapi masih memerlukan kepada niat orang yang melafazkan dan juga *qarinah*.

Dalam kes di hadapan kami ini, bilangan lima talak yang digunakan oleh Perayu adalah di luar kebiasaan bilangan talak yang selalu dilafazkan. Tambahan pula Perayu dalam keterangannya mendakwa ada melafazkan satu talak lagi sejurus selepas talak lima dilafazkan. Dengan adanya keraguan-keraguan ini menjadikan lafaz tersebut hanya *soreh* setakat ia bermaksud perceraian sahaja namun bilangan lima talak yang digunakan oleh Perayu masih lagi terdapat kesamaran **apabila maksud sebenar, punca dan kesan bilangan lima talak dilafazkan tidak diminta untuk diperjelaskan.**

[22] Pada hemat kami, persoalan ini sepatutnya diberi perhatian oleh Hakim Bicara dengan melakukan siasatan yang lebih mendalam lebih-lebih lagi pihak-pihak tidak diwakili oleh Peguam Syarie semasa di Mahkamah Bicara. Dalam situasi ini keterangan hanya dikemukakan berdasarkan pertanyaan daripada mahkamah semata-mata. Namun begitu berdasarkan penelitian kepada rekod perbicaraan, kami tidak menemukan apa-apa keterangan berkaitan persoalan-persoalan tersebut direkodkan.

[23] Oleh kerana penentuan bilangan talak ini memberi implikasi yang serius kepada ikatan perkahwinan pihak-pihak, kami turut berpandangan Hakim Bicara sepatutnya mengambil sikap lebih berhati-hati dengan mendapatkan penjelasan lanjut terlebih dahulu berkenaan isu-isu tersebut sebelum apa-apa keputusan muktamad dibuat. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan berlakunya ketidakadilan kepada pihak-pihak.

[24] Merujuk kepada ulasan-ulasan di atas, kami bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa Yang Arif Hakim dan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila keterangan tentang rukun *qasad* tidak diambil dengan lengkap dan gagal diulas. Bagi maksud memperbetulkan kekhilafan ini dan mendapatkan

keterangan yang lebih terperinci, maka kami perlu campur tangan untuk mengarahkan kes ini dikembalikan semula ke Mahkamah Tinggi Syariah bagi membolehkan suatu perbicaraan semula diadakan.

KEPUTUSAN

Setelah meneliti Rekod Rayuan dan penghujahan Perayu-Perayu, kami berpuashati dan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Rayuan **DITERIMA**.
2. Keputusan kes mal (rayuan) no. 10500-054-0020-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dan kes mal no. 10022-054-0796-2018 di Mahkamah Rendah Syariah Kelang **DIKETEPIKAN**.
3. Kes mal no. 10022-054-0796-2018 hendaklah dibicarakan semula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

